

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 841/2533

นาย ยุ ทธ จิตะ ฐาน กับพวก

นาย ราชศักดิ์ ลาภพันธ์ เพชร

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 1598/25

ขณะที่ ม. ผู้ตายจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม โจทก์สามี ม. ผู้ตายไปเสียจากภุมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครได้ รับข่าวคราวประการใด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีต้อง ด้วยข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องได้ รับความยินยอมของโจทก์ตามป.พ.พ.มาตรา 1598/25 ดังนั้นการจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมจึงชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีของนางมาลี ฐิตะฐาน โจทก์ที่ 2 เป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางมาลี และมีพี่น้องอีก 4 คน นางมาลีถึงแก่กรรมโดยมิได้ทำพินัยกรรม มีทรัพย์สินมรดกหลายรายการ ซึ่งจะต้องตกแก่โจทก์ และทายาทดังกล่าว ระหว่างที่ผู้ตายมีชีวิตได้จดทะเบียนรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรมโดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ที่ 1 จำเลยจึงไม่ใช่ทายาทไม่มีสิทธิรับมรดกของบังคับให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์หรือกองมรดกผู้ตาย

จำเลยให้การว่า...แม้โจทก์ที่ 1 กับผู้ตายจะเคยเป็นสามีภรรยากัน โจทก์ก็ออกไปจากบ้านอันเป็นภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่แล้วไม่กลับมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วโจทก์

ขาดจากความเป็นสามีของผู้ตาย จำเลยรับโอนทรัพย์สินมรดกมาโดยชอบ โจทก์ทั้งสอง  
ไม่มีสิทธิเรียกคืน...

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนแก่กองมรดกของผู้  
ตาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ขณะที่ผู้ตายจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม โจทก์  
ที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้ไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่  
และไม่มีใครได้รับข่าวคราวประการใดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี อันเป็นข้อยกเว้น  
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1598/25 หรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวนี้อันสืบว่าเดิมโจทก์ที่ 1 กับ  
ผู้ตายอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา พ.ศ. 2508 ผู้ตายได้ย้าย  
ไปอยู่จังหวัดปัตตานีโจทก์ที่ 1 ไม่ได้ติดตามคงอยู่ที่เดิม แล้วต่อมาโจทก์ที่ 1 ย้ายไป  
อยู่กรุงเทพมหานคร ผู้ตายอยู่จังหวัดปัตตานีจนถึง พ.ศ. 2511 ก็ย้ายไปอยู่จังหวัด  
ยะลา โจทก์ที่ 1 ไม่เคยไปเยี่ยมเยียนผู้ตายเลยฝ่ายจำเลยนำสืบว่า ผู้ตายกับนาย  
สุทัศน์ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ตลอดมาที่จังหวัดยะลา ผู้ตายรับ  
จำเลยเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่จำเลยอายุได้ 2 เดือน จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2525  
จึงจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม ตามเอกสารหมาย ล.2 ซึ่งมีนายสุทัศน์  
ลงชื่อให้ความยินยอมในฐานะสามีผู้ตาย เห็นว่าข้อนำสืบของโจทก์โจทก์โจทก์โจทก์  
ของจำเลย ข้อเท็จจริงจึงมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่า ผู้ตายไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับ

นายสุทัศน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยโจทก์ที่ 1 ก็ไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ตายต่อไป และได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครโดยมิได้แจ้งให้ผู้ตายทราบ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ที่ 1 อีกว่า ตอนผู้ตายป่วยและแม้งานศพผู้ตายโจทก์ที่ 1 ก็ไม่ทราบมาทราบจากญาติผู้ตายแจ้งให้ทราบเมื่อ พ.ศ. 2526 ทั้งที่ผู้ตายถึงแก่กรรมในวันที่ 3 กันยายน 2525 แสดงว่าโจทก์ที่ 1 กับผู้ตายไม่ได้มีการติดต่อกันเลย นายกวี อักษรสุวรรณ น้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าโจทก์ที่ 1 จะอยู่ที่ใดพยานไม่ทราบ และบรรดาญาติพี่น้องก็ไม่มีผู้ใดบอกว่าโจทก์ที่ 1 อยู่ที่ใด แสดงว่าโจทก์ที่ 1 มิได้มีการติดต่อกับญาติผู้ตายเลย โจทก์ที่ 1 เองก็ไม่นำสืบให้เห็นว่าผู้ตายทราบที่อยู่ของโจทก์ที่ 1 เป็นอย่างดี ข้อเท็จจริงจึงมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่า วันที่ 1 กรกฎาคม 2525 ที่มีการจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้ไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครได้รับข่าวคราวประการใดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีต้องด้วยข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมจึงชอบด้วยกฎหมายโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืน..."

พิพากษายืน.

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ